

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1861/2536

นางสาวท จิมกุล ฯ

โจทก์

นายบุญลือ จิมกุล

จำเลย

นางสาวท จิมกุล ฯ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำต้องห้ามมิให้โจทก์ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขจึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า ฎีกาในประเด็นที่ว่าการที่ศาลทั้งสองศาลได้วินิจฉัยว่าฟ้องโจทก์ไม่ครบองค์ประกอบของกฎหมายนั้นข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้เป็นการบรรยายฟ้องและสืบพยานครบถ้วนองค์ประกอบของกฎหมายแล้วนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรตมีคำสั่ง รับฎีกาของโจทก์

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 74 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 180,352,354,90,91

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คดีโจทก์ไม่มีมูลพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 65)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 70)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาทั้งปัญหา ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของโจทก์ ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาทั้งปัญหา ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขใหม่ ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ของโจทก์ ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายถึงสวัสดิ์-เชียรไท สุนทรนนท)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ